

Nr. 63 Oberbürgermeister Goerdeler an Hitler. Leipzig, 4. April 1936*R 43 II/567, Bl. 64–67 Ausfertigung¹**Beginn:**Beginn:*

[Entwurf einer Rücklagenverordnung für die Gemeinden]

Hochverehrter Herr Reichskanzler!

Das Reichs- und Preußische Innenministerium hat den Entwurf für eine Rücklagenverordnung aufgestellt. Sie ist gegründet auf § 105 der Deutschen Gemeindeordnung². Durch die Rücklagenverordnung wird im einzelnen festgelegt, welche Rücklagen die Gemeinden für alle möglichen im Leben zu erwartenden Zwischenfälle zu bilden haben³. Die Gedankengänge dieser Verordnung sind gesund; sie enthalten nichts Neues. Für normale Zeitläufte sind sie selbstverständlich, für außergewöhnliche Zeitläufte ist der Entwurf im wesentlichen Grüne-Tisch-Arbeit. Denn wenn die Gemeinden, was mit Recht als Hauptaufgabe bezeichnet ist, irgendwie entbehrliche Mittel einwerfen, um ihre Anleihen schleunigst zu tilgen und damit den Kapitalmarkt für dringende Reichsbedürfnisse freizumachen, wenn sie das, was darüber hinaus noch äußerstenfalls vorhanden ist, in verständigen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen anlegen, dann ist es im wesentlichen graue Theorie, sie zur Bildung von sehr starken Rücklagen *gesetzlich zu verpflichten*⁴. Diese Rücklagen widersprechen geradezu dem Stande der Reichsfinanzen. Sie sind mir bekannt. Es erscheint mir nicht nützlich, die finanziellen Schwierigkeiten des Reiches da zu lassen, wo sie sind, und bei den Gemeinden erhebliche Rücklagen anzusammeln⁵.

Aber selbst wenn man alle diese sachlichen Gründe beiseite schiebt, eins ist geradezu unerträglich, daß diese Rücklagenbildung den Gemeinden als gesetzliche Pflicht auferlegt werden soll. Für jede Rücklage ist im jährlichen Haushaltsplan ein entsprechender Ansatz mit Begründung vorzusehen⁶.

¹ Abschriften in: R 43 II/567, Bl. 6–9; R 43 II/769, Bl. 47f. Über die Rkci eingesandt zus. mit einem Schreiben Goerdelers an StS Lammers vom selben Tag, in welchem er gegen die den Gemeinden durch das *Gesetz über den Reichsfremdenverkehrsverband* vom 26. 3. 1936 (RGBl. I S. 271) aufgebürdete neue Fremdenverkehrsumlage Stellung bezog; R 43 II/769, Bl. 46. Zum Kontext des Kampfes Goerdelers gegen die Zerstörung der kommunalen Selbstverwaltung und dieser Eingabe vgl. REICH S. 235–243.

² DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49); s. ARH II/1, Nrr. 74, 79, 85 P. 3. – § 105 (2) lautete im Auszug: „Der Reichsminister des Innern kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen durch Verordnung die Wirtschaftsführung der Gemeinden näher regeln, namentlich [...] 2. die Bildung von Rücklagen, [...]“

³ S. § 1 des VO-Entwurfs (wie die nachfolg. zit. Paragraphen in die endgültige Fassung übernommen): „Jede Gemeinde hat eine Betriebsmittellrücklage und eine allgemeine Ausgleichsrücklage anzusammeln. Soweit die Voraussetzungen der §§ 4–7 vorliegen, hat sie ferner eine Tilgungsrücklage, eine Bürgschaftssicherungsrücklage, Erneuerungsrücklagen sowie Erweiterungsrücklagen und Sonderrücklagen für Zwecke, die aus anderen Mitteln nicht bestritten werden können, anzusammeln. Daneben können andere Rücklagen für bestimmte Verwendungszwecke angesammelt werden.“ Die §§ 4–7 betrafen die Rücklagenbildung bei bestehenden Schuldtilgungsverpflichtungen und Bürgschaftsübernahmen sowie für Investitions- und Erneuerungszwecke. R 43 II/567, Bl. 69–78.

⁴ Zur Finanzlage der Gemeinden vgl. bereits ARH II/1, Nr. 139; generell MATZERATH S. 350ff. Ein Nebenmotiv der Kommunalabt. des RIM dürfte indes gerade gewesen sein, die Kommunen mittels der RücklagenVO gegen untragbare finanz. Anforderungen, auch von seiten der NSDAP, abzuschirmen.

⁵ Im Gegenteil bezweckte die RücklagenVO eben die Bindung gemeindl. Mittel, die Ansammlung von Kapitalien, auf die das Reich für langfristige Reichsanleihen dann wieder zurückgreifen konnte, und allgemein die Zurückdämmung der Konkurrenz der Städte auf dem Kredit-, Arbeits- und Rohstoffmarkt. Vgl. MATZERATH S. 363f.

⁶ Vgl. § 9 des VO-Entwurfs: „(1) Die Veranschlagung der erforderlichen Beträge zur Ansammlung der Rücklagen nach § 1 Satz 1 und 2 sowie die Zuführung der veranschlagten Beträge zu diesen Rücklagen sind eine gesetzliche Pflicht der Gemeinde, soweit nicht ausdrücklich Ausnahmen zugelassen sind.“

(2) Die veranschlagten Beträge sind im Haushaltsplan zu erläutern.“

Sobald die Gemeinde eine Rücklage nicht mehr auffüllen kann, muß sie das besonders begründen⁷. Alle diese Handlungen der Gemeinde werden nun durch eine besondere Bestimmung des Verordnungsentwurfs unter die Kontrolle der Aufsichtsbehörde gestellt. Kurz und gut, das, was unter Ihrer aktivsten Mitwirkung, Herr Reichskanzler, in der Deutschen Gemeindeordnung verankert ist, die Selbstverantwortung der Gemeinde für ihre Verwaltung, insbesondere für ihre Finanzgebarung⁸, wird auf dem Umweg über diese Verordnung aufgehoben. Denn nunmehr kann die Aufsichtsbehörde in alle Etatansätze hineinregieren mit der Begründung, daß bei einer Änderung die Gemeinde ja doch die Schaffung der vollen Rücklage ermöglichen könne.

Alles dies steht in mehreren Paragraphen der Verordnung verstreut zu lesen. Der oberflächliche Betrachter mag darüber hinweglesen. Der Sachkenner weiß, daß mit dieser Verordnung das in der Deutschen Gemeindeordnung verankerte Prinzip der deutschen Selbstverwaltung und -verantwortung in den deutschen Gemeinden am Mark getroffen wird.

Ich habe mich bemüht, bei den bearbeitenden Stellen Verständnis für meine Auffassung zu gewinnen. Aus dem neuesten Entwurf ersehe ich, daß das vergeblich war. Nur deshalb erlaube ich mir, mich an Sie, hochverehrter Herr Reichskanzler zu wenden. Mit meinen Sorgen stehe ich nicht allein da. Viele auch der neuen Männer in der Selbstverwaltung, viele auch lange der Partei angehörige Männer, die jetzt deutsche Städte in bester Art leiten, teilen sie.

Ich kann wohl sagen, daß ich mich bisher im Herumschlagen um die Grundlagen der Selbstverwaltung und um die Sicherung einer geordneten und sauberen Verwaltung sehr wohl gefühlt habe. Aber die beinahe tägliche Verteidigung der elementarsten Grundsätze bei allen kleinen und großen Gelegenheiten stumpft ab⁹.

Schon wird eine neue Verordnung vorbereitet, durch die den Gemeinden eine bestimmte Satzung für die Führung ihrer Betriebe vorgeschrieben werden soll¹⁰. Auch ein entscheidender Fehler. Denn das Leben wächst organisch und in unserem deutschen Vaterlande sehr vielfältig, aber es wächst, wenn man ihm Raum und Entfaltungsmöglichkeit läßt, gesund, mit starken Wurzeln von unten. Die öde Mechanisierung und Gleichmacherei, die jedenfalls auf dem Gebiete der Selbstverwaltung in immer stärkerem Maße betrieben wird, wird sich als ein Unglück für unser Vaterland erweisen. Die Männer, die diesen Schematismus für notwendig halten und die ich achte, begründen ihn damit, daß anders Ordnung unter so vielen neuen und jungen Kräften nicht zu halten sei. Dafür habe ich Verständnis, und doch ist die Einstellung grundfalsch. Niemals werden diese Kräfte zum kraftvollen Tragen kommen, wenn man sie nicht selbst in dem Wasser schwimmen läßt, das sie sich für ihr Leben gesucht haben. Wer ertrinkt, d. h. für unfähig befunden wird, der mag ertrinken. Wo immer einer versagt, da mag durchgegriffen werden unter klarer Mitteilung an die Öffentlichkeit. Ein solches energisches Zupacken im Einzelfalle wird erzieherische Wunder wirken. Aber den großen, herrlichen Geist der Deutschen Gemeindeordnung, die sich selbst zum Werke eines Freiherrn vom Stein bekennt, totzuschlagen, weil vielfach vielleicht nicht zureichende Kräfte tätig sind, halte ich

⁷ Hierzu § 10 (2) der VO: „Wird die Veranschlagung vorübergehend ausgesetzt, so ist dies unter Angabe der nicht veranschlagten Beträge in den Erläuterungen zum Haushaltsplan anzugeben. Bei Besserung der Finanzlage ist die Gemeinde verpflichtet, die nicht veranschlagten Beträge den Rücklagen entweder im Laufe des Rechnungsjahres oder aus dem Überschuß des Rechnungsjahres zuzuführen und, soweit dies nicht möglich ist, erhöhte Beträge im Haushaltsplan der nächsten Jahre zu veranschlagen.“

⁸ Zu einer entspr. Intervention Goerdelers bei Hitler vor Verabschiedung der DGO s. ARH II/1, Nr. 85 Anm. 18.

⁹ Vgl. Goerdeler im Schreiben betr. Fremdenverkehrsumlage (o. Anm. 1), wo er Lammers gegenüber erstmals Rücktrittsabsichten äußerte: „Wie ernst es mir persönlich um diese Dinge ist, sehr verehrter Herr Staatssekretär, bitte ich daraus zu entnehmen, daß ich ernstlich beabsichtige, im Laufe dieses Jahres aus der kommunalen Selbstverwaltung auszuscheiden. Der ewige Kampf um die klare Durchführung des Gedankens der echten Selbstverwaltung, wie er in der Deutschen Gemeindeordnung unter aktivster Mitwirkung des Führers und Reichskanzlers verankert ist, wirkt nachgerade deprimierend. Ich glaube nicht, zu den Menschen zu gehören, die sich so leicht erschüttern lassen. Im Gegenteil, ein gewisser Kampf macht mir Freude. Aber Tag für Tag die primitivsten Grundsätze der Selbstverwaltung und der Selbstverantwortlichkeit bald hier, bald dort klarstellen, sichern und verteidigen zu müssen, stumpft allmählich ab.“

¹⁰ Die Vorarbeiten zur Aufstellung einer Mustersatzung für die kommun. Eigenbetriebe waren dem DGT übertragen und noch nicht zur Entwurfsreife gediehen; s. Dok. Nr. 77, zu Anm. 7, 8.

nicht für vertretbar. Das Schema kann niemals den mangelnden Mut zum Durchgreifen im einzelnen Falle ersetzen.

So muß ich Sie, hochverehrter Herr Reichskanzler, in einer Angelegenheit, die mir wahrhaft am Herzen liegt und die bisher meinen Lebensinhalt bedeutet hat, noch einmal angehen. Ich bitte Sie um Ihr Eingreifen. Ich stehe selbstverständlich jederzeit zu genauem Vortrag, mit genauer Kritik und genauen Vorschlägen zur Verfügung. Auf alle Fälle bitte ich, anzuordnen, daß diese geplanten Verordnungen nicht ergehen. Als Richtlinien sind sie verständig, als gesetzliche Zwangsverpflichtungen legen sie die Axt an die Wurzel der Selbstverwaltung¹¹.

In aufrichtiger Verehrung
Ihr sehr ergebener

Dr. Goerdeler

¹¹ Lammers trug die Eingabe Hitler nicht vor und vermittelte Goerdeler auch keinen Empfangstermin, sondern ließ MD Wienstein Fühlung mit dem RIM nehmen, an welches ein analoges Schreiben bzw. Abschrift der vorliegenden Eingabe gegangen war. Die Beantwortung übernahm RIM Frick: Dok. Nr. 77.

Zitierhinweis

Nr. 63 Oberbürgermeister Goerdeler an Hitler. Leipzig, 4. April 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d063>